

1521992-21.2022.8.26.0050
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: Tatiana Franklin Regueira
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 29ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 14/12/2022
...

No mesmo diapasão: "Em delitos de furto e roubo é manifesta a relevância probatória da palavra da vítima, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa e reconhece, com igual firmeza, o meliante" (JUTACRIM 86/226.).

"Roubo. Prova. Depoimento da vítima. Eficácia probatória. A palavra da vítima, nos crimes de roubo, ainda que solitária, o que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
29ª Vara Criminal
Av. Dr. Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1521992-21.2022.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1521992-21.2022.8.26.0050
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2176326/2022 - 66º D.P. JDIM
ARICANDUVA, 19373071 - 66º D.P. JDIM ARICANDUVA, 2176326 - 66º D.P. JDIM ARICANDUVA
Autor:
Justiça Pública
Averiguado e Réu:
DESCONHECIDO e outros
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Franklin Regueira

Vistos.

Michael Roberto De Jesus Candido, Ricardo De Araujo Albuquerque, Vagner Dos Santos Francisco Comandini e Jefferson Leite Cerqueira, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas sanções do art. 157, § 3º, inciso II, por duas vezes, c.c. art. 14, inciso II, na forma do art. 70, todos do Código Penal, no art. 288, "caput" e art. 180, "caput" na forma do art. 69, todos do Código Penal, porque supostamente: I) em local e horário ignorados, mas nesta Capital, os acusados

associaram-se para o fim específico de cometer os crimes patrimoniais adiante narrados; II) supostamente no dia 29 de junho de 2022, por volta das 11hs.30min., no interior do estabelecimento comercial denominado "Tokey House", no Shopping Aricanduva, situado na Avenida Aricanduva, nº 5555, nesta cidade e comarca, previamente ajustados e imbuídos do mesmo propósito delitivo, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, bens de propriedade da empresa/vítima Tokey House (razão social Gold Clock Comercial Ltda), consistentes em diversas joias, tais como relógios, pulseiras, correntes, brincos, gargantilhas, pingentes, alianças, avaliados conjuntamente em R\$ 309.042,00 (trezentos e nove mil e quarenta e dois reais), sendo que, no contexto da subtração, efetuaram disparos de arma de fogo contra os seguranças do shopping Edgar S. de A. e Luiz C. dos S., que somente não deu causa à morte dos ofendidos por circunstâncias alheias às suas vontades e; III) em data e local incertos, mas entre 26 e 29 de junho de 2022, nesta cidade e comarca, previamente ajustados e imbuídos do mesmo propósito delitivo, adquiriram, receberam e conduziram, em proveito próprio, o veículo Fiat/Uno, Placas CAS5I36 (ostentando placas EVP3F89), de propriedade da vítima Alexandre H. A. V. S., que sabiam ser produto de crime.

A denúncia foi recebida (fls. 559/563), o acusado Michael foi pessoalmente citado (fl. 698), apresentou defesa por escrito (fls. 705/713), bem como o corréu Ricardo (fls. 797/801 e fls. 828). Não tendo sido hipótese de absolvição sumária, foi admitida a instrução criminal (fls. 756 e 809/810), momento em que ouvidas as vítimas Alexandre, Clarice, Andreia, Marcos, Edgar e Luiz Carlos, as testemunhas Murillo, Alexandra e Júlio, bem como os réus Michael e Ricardo interrogados (fls. 828/830).

Ao final, o Ministério Público requereu a parcial procedência da ação penal, com a condenação dos réus nos termos da denúncia, exceto pelo crime de formação de quadrilha (fls. 831/849); Já a d. Defesa do réu Michael arguiu preliminarmente a inépcia da denúncia. No mérito, pugnou pela desclassificação da conduta delitiva para o crime de roubo consumado, a absolvição pela prática dos crimes de associação criminosa e receptação, fundamentando-se, em síntese, na insuficiência probatória. Subsidiariamente, a fixação da pena mínima, regime inicial semiaberto, além do direito ao apelo em liberdade (fls. 874/898). A d. Defesa do réu Ricardo requereu o afastamento da acusação da tentativa de latrocínio, com a consequente desclassificação delitiva, absolvição das acusações de prática dos crimes de associação criminosa e receptação, fundamentando-se, em síntese, na insuficiência probatória ou subsidiariamente pela consunção da receptação do veículo. Subsidiariamente, pugnou a aplicação da pena mínima, reconhecimento da confissão, regime diverso do fechado, além do direito ao apelo em liberdade (fls. 899/919).

É o relatório do essencial.
Fundamento e Decido.

Ressalto, primeiramente, que a inicial acusatória preencheu os requisitos do art. 41, do Código de Processo, descrevendo em seu teor toda a descrição dos fatos criminosos imputados, inclusive com suas circunstâncias, o que permitiu a ampla defesa e contraditório dos réus durante a instrução criminal.

Ultrapassada tal questão, no mérito, a ação penal é parcialmente procedente.

Assim porque ao final da instrução criminal demonstrada a responsabilidade dos acusados Michael e Ricardo pela prática dos crimes de tentativa de latrocínio e de Michael também pela receptação conforme descritos na denúncia. Nesse sentido é firme e seguro todo o acervo probatório.

A materialidade está demonstrada através do auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 32), autos de exibição e apreensão (fls. 33, 34, 176/178e 221), auto de entrega (fls. 222 e 327), fotografias (fls. 35/37), relação de objetos (fls.

54/61), relatório de busca e apreensão (fls. 143/152, 158 e 328/341), documentos de fls. 238/290, links de fls. 429, laudo pericial sobre objeto (fls. 390/397 e 748/755 - placas automobilísticas), laudo pericial sobre objeto (fls. 398/405 e 470/4747 - Fiat Uno de cor vermelha), laudo papiloscopico (fls. 410/415 - item "5.1" que atestou que: "Os fragmentos de impressões papulares catalogados sob nºs 251494, 251496, 251497, 251501 e 251507 coincidem, respectivamente, com os datilogramas dos dedos indicador esquerdo, polegar direito, médio direito, polegar esquerdo e anelar direito do candidato registrado no Sistema AFIS sob transação nº CC22T00021888368 em nome de Ricardo de Araujo Albuquerque, RG/SP 49321729-0"), laudo pericial no local dos fatos (fls. 734/739), bem como prova oral coligida.

A autoria também é indubitável.

Coram judice o réu Michael confessou que realmente praticou o roubo na joalheria acompanhado de Ricardo, Vagner e Jefferson. Estava armado, mas negou ter mostrado a qualquer pessoa ou que tenham efetuado disparos de arma de fogo. Disse que após a subtração, durante a fuga, após passar pela cancela do shopping, ouviu os tiros, se abaixaram porque o veículo foi atingido, aceleraram, parou o carro e correu para o outro veículo que os aguardava. Estava conduzindo o carro. O planejamento do delito foi realizado por Daniel que o chamou para praticar o roubo. Nunca mais o viu. Depois chamou Vagner Francisco, que já tinham respondido juntos a outro processo e os demais conheceu apenas no dia da "situação". Declarou-se arrependido.

Ricardo também confessou o roubo. Disse que foi chamado somente para recolher o mostruário. Praticou o crime com os corréus. Não estava armado. Não planejou o delito, foi chamado apenas no dia. Conhecia apenas Vagner há uns dois dias. Apenas foram alvejados.

Demais disso, a vítima Alexandre confirmou que seu veículo foi furtado na via pública e três dias depois foi informado que o mesmo havia sido utilizado para assaltar o shopping Aricanduva.

A vítima Clarice, gerente da loja, disse que não presenciou os fatos, foi informada por telefone na hora da ação por uma funcionária. Acionou as câmeras e viu dois elementos entrando na loja. Um funcionário tentou não deixar os agentes entrarem, mas mesmo assim foi rendido e levado para o interior da loja. A porta da vitrine foi aberta. Depois teve um terceiro elemento que entrou e entregou uma mala. Eles efetuaram o recolhimento dos objetos. Viu que um dos indivíduos apontou uma arma assim que entrou na loja. Foi informada que houve um tiroteiro, mas não presenciou. Foram subtraídas muitas joias, alguns relógios e mostruários. Alguns relógios e mostruários foram localizados cerca de duas semanas depois, mas de joias nada. Uma corrente de ouro que estava no veículo, que foi periciado, ainda não foi devolvida. Os policiais disseram que os objetos foram localizados com um dos indivíduos presos. A subtração foi em torno de R\$ 300.000,00. Não conhecia os indivíduos detidos. O valor dos objetos devolvidos foi de cerca de R\$ 4.000,00. Soube do tiroteio através dos seguranças do shopping também.

A vítima Andreia além de efetuar o reconhecimento pessoal do réu Michael, sem qualquer dúvida, relatou que trabalha como segurança e estava encima da plataforma quando ele veio à sua frente com um celular no ouvido mandando que desligasse o rádio e xingando. Ele a puxou de cima da plataforma, pegou pelo pescoço e foi puxando. Antes disso, um rapaz a havia informado que estava ocorrendo o roubo à joalheria, razão pela qual "jogou" na rede o código de assalto. Teve que desligar o rádio, mas um segurança percebeu que ela havia parado de falar e enquanto Michael a guiava mais para frente, o segurança veio por trás e falou para o réu lhe soltar. Ele se assustou, soltou um pouquinho, momento que saiu correndo. Começou um "corre", "corre" e não viu o que aconteceu mais lá fora com os seguranças. Não chegou a ver os outros indivíduos. Não viu arma com o réu. Não viu o tiroteiro porque ocorreu na parte externa do shopping. Os colegas lhe disseram que os agentes

saíram, pegaram um carro, começaram a dar tiros contra os seguranças e conseguiram fugir. Não conhecia os acusados anteriormente.

O segurança Marcos relatou que no dia dos fatos estava na porta principal quando foi informado via rádio a respeito de roubo em andamento. A segurança parou de falar via rede. Como estava próximo, foi até o local onde a colaboradora para verificar o motivo, foi quando viu o suspeito puxando ela pela plataforma, muito próximo, a abraçando. Gritou, ele virou, tomou um susto e a soltou, apontando-lhe uma arma. Apontou a arma para ele também e, em seguida, ele pegou um segundo refém. Pediu que o soltasse, ele atendeu e saiu correndo. Não sabia qual loja estava sendo assaltada. Depois foi comunicado via rádio que eles entraram num veículo Uno vermelho e efetuaram disparos. Não conhecia os acusados anteriormente.

A vítima Edgar disse que não tinha condições de reconhecer os agentes porque eles estavam dentro do veículo. Foi informado via rádio que estava ocorrendo um roubo na loja Tokey House e os agentes estavam se evadindo pelo estacionamento. Ao copiar via rádio, acompanhou o veículo com os suspeitos, momento em que um dos indivíduos abriu a porta traseira do lado esquerdo e, deitado, efetuou disparos em sua direção, revidou com dois disparos. Voltou e não continuou a perseguição. Tudo isso aconteceu no estacionamento do shopping. Não faz ideia, mas foram de quatro disparos para cima. Após revidar, eles pararam de atirar, e retornou. Estava de moto em movimento, a cerca de oito metros. Não chegaram a atingir sua moto ou outro veículo do estacionamento. Era um carro vinho/vermelho. Não viu o veículo no D.P. Viu na rua depois que eles abandonaram. Eles abandonaram próximo da saída do shopping. Passaram a cancela, abandonaram o veículo em que estava a pessoa que efetuou os disparos e entraram em outro veículo. Não sabe qual é esse outro carro. No veículo abandonado ficou uma correntinha e capsulas dos disparos. A polícia foi acionada, chegou de imediato, isolaram o local onde estava o veículo abandonado. Foram encaminhados ao D.P e as armas dos seguranças foram apreendidas. Não viu quantos indivíduos haviam dentro do carro. Não conhecia os acusados anteriormente. Não chegou a abordar o veículo. Fez o acompanhamento por trás porque não havia certeza. Durante o acompanhamento quando abriu a porta, pela reação, percebeu que eram os agentes. Havia sido passada a placa e o veículo via rádio. Não chegou a ver para onde foram os disparos. O primeiro a se deparar com o veículo foi ele e outro segurança, Sidnei, só que ele caiu antes porque se apavorou com os disparos. Não foi atingido. Voltou para verificar. O estacionamento é monitorado por câmera, mas a área que ocorreu o tiroteio não tem câmera. O estacionamento tem pontos cegos. Não são todos os pontos do estacionamento que pega as câmeras. Atirou e retornou para sua defesa. Ainda conseguiu visualizar o carro. Seu colega encontrou com o veículo mais à frente.

Da mesma forma, a vítima Luiz disse que não tinha condições de efetuar o reconhecimento porque a troca de tiros foi distante. Informou que no dia dos fatos estava em patrulhamento no estacionamento quando ouviu via rádio que estava acontecendo um assalto na loja. Se deparou com um Uno vinho em alta velocidade, momento que começou a perseguição. Ele derrubou a cancela, passou junto, momento que houve a troca de tiros, ele deu um tiro para cima, razão pela qual revidou. Viu um dos indivíduos atirando, dando cobertura para os outros dois que estavam no carro e entraram em outro. Estava a cerca de duzentos metros. Viu três indivíduos. Não conseguiu ver o outro carro. A parte da cancela não chegou a ser filmada. Efetuou três disparos. Não sabe se acertou no carro ou não. A polícia preservou o carro para a realização da perícia. Não conhecia os acusados anteriormente. Sua motocicleta não foi atingida. Não sabe onde os tiros efetuados pelos agentes pegaram. Os disparos foram efetuados quando eles estavam parados fora do estacionamento do shopping. A pessoa que atirou estava fora do carro, para dar cobertura aos outros dois indivíduos e, em seguida, eles foram para o outro veículo, fora de seu campo de visão. Foram efetuados mais de seis disparos. Não sabe se o tiroteio foi filmado. O segurança Sidnei não foi atingido. Não se aproximou do veículo após a troca de tiros.

É cediço que a palavra das vítimas, principalmente nos crimes contra o patrimônio, é de suma importância para a identificação de seus autores e esclarecer as circunstâncias do delito, sobretudo quando coerentes e concordantes com as demais provas, visto que não há razão para que uma pessoa aponte outra como autora de um delito senão for a legítima vontade de vê-la responder por seus atos, mormente quando não há nenhuma relação anterior entre elas.

Aliás, sobre o tema, decidem nossos Tribunais que: "Prova - palavra da vítima e reconhecimento do réu na delegacia ou em juízo - suficiência para o esclarecimento do delito e para embasar a condenação, mormente quando a narrativa do iter criminis é retilínea e se coaduna com as demais provas colhidas nos autos" - RT 804/624.

No mesmo diapasão: "Em delitos de furto e roubo é manifesta a relevância probatória da palavra da vítima, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa e reconhece, com igual firmeza, o meliante" (JUTACRIM 86/226.).

"Roubo. Prova. Depoimento da vítima. Eficácia probatória. A palavra da vítima, nos crimes de roubo, ainda que solitária, o que não é o caso dos autos, assume significativa eficácia probatória, porquanto, como é cediço, o seu único desiderato é apontar o verdadeiro autor da infração, e não acusar inocentes, mormente quando não os conhece" (RT 744/602).

"PROVA. Latrocínio tentado. Palavra da vítima. Vítima. Valor: - Em sede de latrocínio tentado, exceto se demonstrada sua má fé ou intuito de prejudicar o réu, depoimento da vítima pode servir de base à condenação, pois, em linha de princípio, é a pessoa mais capacitada a discorrer do fato de que foi protagonista" (TACRIM/SP, Revisão Criminal, Processo 3727890/4, 8º Grupo, Relator Carlos Biasotti, j. 08/11/01, v.u.).

Ademais, o policial militar Murillo Segundo de Macedo relatou que estava em serviço quando foi prestar apoio ao serviço de inteligência da Polícia Militar que havia abordado o réu Michael, pessoa que havia notícias de envolvimento no roubo do shopping Aricanduva. Nada de ilícito foi encontrado em poder dele. O réu confessou a participação no roubo e disse que o havia praticado com mais três indivíduos. Não forneceu mais detalhes ou nome de outras pessoas. Não conhecia o acusado anteriormente. Já tinham as características do indivíduo.

A Delegada de Polícia, Dra. Alexandra de Godói Pasqualinotto, narrou que conduziu a investigação desde o início. Logo que souberam do roubo, já que a Delegacia de Polícia fica muito próxima, no dia determinou que uma equipe fosse ao local e requisitou a perícia. A perícia identificou impressões digitais de Ricardo tanto no veículo Uno como na loja. Iniciaram a investigação a partir das impressões de Ricardo. Tinha a informação que Michael teria participado do delito e quem o conduziu ao D.P foi a polícia militar. O réu, ouvido na presença de seu advogado, confessou e delimitou a ação delitiva, como tinha ocorrido. Disse que primeiro tinha entrado em um celta prata, um veículo quente, de Vagner e depois adentraram com o outro, um veículo Uno vermelho, que foi abandonado. O réu Michael planejou o delito com a ajuda de Vagner, que foi comparsa dele em outro delito. Eles já tinham sido presos por outro roubo. Ele só não deu a identificação do quarto indivíduo, que depois foi identificado como Jefferson, encima da confissão de Ricardo. O réu Michael foi reconhecido pela segurança do shopping porque ficou do lado de fora. No cumprimento do mandado de busca e apreensão foi localizada parte da res delitiva no endereço na residência da irmã/genitora do réu Ricardo. Na residência também foi localizado no armário entorpecentes e cinco projeteis de arma de fogo. No local haviam dois adolescentes que eram sobrinhos de Ricardo que disseram que a mochila onde estavam os objetos subtraídos havia sido deixada por Ricardo e que ele voltaria naquele dia para buscar. As vítimas, ouvidas em declarações, relataram que um dos vendedores foi rendido e na sequência entraram três indivíduos dentro da

loja. O veículo Uno utilizado no roubo era objeto de furto. Michael lhe disse que foi o responsável por planejar o delito, que contou com a colaboração de Ricardo e Vagner, somente não conhecia Jefferson. Ricardo disse que foi um dos responsáveis pelo planejamento e que já tinham ido dias antes para fazer uma sondagem preliminar, para verificar como era o sistema de segurança da loja, tanto que na mesma quadra tinha uma Vivara, mas eles não optaram por ela porque a dinâmica ia ser mais complicada, pois tem um cofre interno, que nem o gerente tem acesso, então eles optaram por uma joalheria menor. A troca de tiros ocorreu na área externa então não haviam essas imagens. Dentro, o shopping forneceu tudo, do circuito interno. Tem nas adjacentes na parte do estacionamento que é monitorado, mas a troca de tiros foi fora, na saída, então não tinham. Todas as imagens anexou. Acredita que deve ter alguma do estacionamento, mas não da fuga. Não conhecia os acusados anteriormente. Não acompanhou a perícia.

Por fim, o policial civil Julio Kleber Guilardi narrou que ocorreu o roubo na joalheria do shopping e como era seu dia de plantão foi encarregado de iniciar a investigação. Relatou, resumidamente, que Michael foi conduzido por policiais militares e confessou a prática e apontou os outros – Vagner e Ricardo. O outro ele não mencionou o nome. Foi cumprido mandado de prisão e busca e apreensão em desfavor de Ricardo, momento que localizada uma parte da mercadoria roubada, munição, uma quantidade de droga. Os sobrinhos apontaram como sendo de Ricardo. Na Delegacia Ricardo também confessou a prática delitiva, apontando Michael, Vagner e Jefferson. O Vagner no mesmo dia no período da manhã foi até o shopping. Segundo Michael ele entrou para ver o local e depois retornarem para fazer o roubo, com um Uno, objeto de furto. No veículo e na loja foram identificadas digitais do Ricardo. Não foram visualizadas imagens da troca de tiros. Apenas da dinâmica no interior da loja. Pelo que viu entraram na loja, Ricardo, Vagner e Jefferson. Michael foi até a porta, salvo engano, com duas maletas e depois voltou para pegar a segurança que estava no corredor, para que ela não avisasse a segurança. Michael não participou dentro da loja, apenas com apoio das malas e no corredor. Analisando as imagens é possível destacar e identificar os três agentes pelas características de cada um. Horas antes Vagner foi ao local, pelas imagens, fato também confirmado por Michael. Quem arquitetou o plano foi Michael, mas quem chamou os outros dois participantes foi Vagner. Quando chegou ao shopping a perícia estava no local. Foram à parte externa onde estava o Uno, depois à loja e voltaram onde estava sendo realizada a perícia. O veículo Uno, furtado, foi devolvido à vítima. Os seguranças mencionaram que foram efetuados disparos na direção deles. Não sabe dizer quantos disparos.

O fato de os depoentes serem os policiais que investigaram e prenderam os acusados em nada desnatura seus depoimentos, pois “Na condição de servidores públicos, no exercício de suas funções, os policiais gozam de presunção juris tantum de que agem escorreitamente, devendo suas afirmações valerem como prova, mormente quando não desfeitas pela defesa e compatíveis com o conjunto probatório” (13ª Câmara do TACRIM SP - Rel. Teixeira de Freitas - Ap. n. 1.029.167/2 - j. em 01.10.96).

Os policiais sequer conheciam os réus antes dos fatos, portanto não tinham qualquer interesse em incriminá-los gratuitamente. A função da polícia é prevenir e reprimir o crime e não perseguir inocentes, mormente quando não há qualquer relação anterior entre eles.

Desta feita, dúvida não há, quanto à autoria increpada.

Incabível, outrossim, a pretensa desclassificação delitiva para o crime de roubo com causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo.

Com efeito, resta amplamente demonstrado pela prova oral que os agentes efetuaram disparos de arma de fogo em direção aos seguranças do shopping e a ocorrência dos tiroteios, fatos que apesar de não registrados pelas câmeras de segurança, não há

dúvida quanto à ocorrência. Assim porque, além da prova oral, verifica-se que o laudo de fls. 734/739, atestou que o veículo Uno foi atingido por disparos de arma de fogo, bem como encontradas duas cápsulas deflagradas, o que corrobora que os agentes efetuaram disparos e a existência de pontos cegos nas câmeras de segurança.

Ressalto, outrossim, em que pese o esforço das combativas Defesas, que comprovado que efetuados disparos de armas de fogo pelos agentes do roubo no mesmo contexto fático visando assegurar a impunidade e proveito do crime, ainda que não consumada a morte, configura-se a tentativa de latrocínio.

Nem se diga que não está demonstrado o "animus neccandi". Assim porque nada demonstra mais a intenção de matar alguém do que puxar o gatilho de uma arma de fogo e atirar em direção à pessoa, seja por dolo direto ou eventual.

Desta feita, demonstrado pelas circunstâncias do caso concreto, que os agentes efetuaram disparos de arma de fogo em relação aos seguranças do shopping durante a fuga, inviável a desclassificação pretendida, devendo o agente responder por latrocínio, nos moldes previstos no art. 157, § 3º, segunda parte, do Código Penal.

Neste diapasão: "Se se serve da arma na subtração patrimonial para a prática de violência física e não só da intimidação, a adequação típica do fato se subsume ao latrocínio, no caso, tentado, e não ao roubo qualificado pelo emprego de arma" (RT 769/635).

"Latrocínio - Tentativa - Desclassificação para roubo - Inadmissibilidade - Morte não ocorrida dada providencial falha da munição - Animus necandi evidente - Recurso não provido" (JTJ 236/304).

"É incabível a desclassificação do crime de latrocínio quando, embora não ocorrida a morte da vítima, ficou evidenciado o animus necandi para a concretização do roubo" (TACrim/SP, RT 814/615).

Bem de ver, pois, que ainda que se admita, o que, diga-se de passagem, aqui se faz por mera epítrope, que os disparos pelos agentes tenham sido efetuados após reação das vítimas, ainda, assim, caracterizado o tipo penal imputado.

De outra banda, conquanto não existam dúvidas que os réus praticaram os delitos em concurso de agentes, não restou provado que os agentes possuíam vínculo permanente e estável na prática de crimes patrimoniais, razão pela qual de rigor a absolvição pela acusação de infração ao disposto no art. 288, do C.P.

Por fim, não há dúvida que o réu Michael, foi responsável por planejar o crime e conduzir o veículo automotor subtraído anteriormente, tendo plena consciência de sua origem ilícita, razão pela qual de rigor sua condenação também pela prática do delito previsto no art. 180, do C.P.

Diferente cenário exsurge em relação ao réu Ricardo, eis que apesar de inexistir dúvida que praticou o roubo qualificado, em que utilizado o veículo produto de ilícito anterior, não há prova nos autos que tenha, em concurso de agentes com os demais réus, adquirido, recebido, ocultado (já que segundo as confissões não teria participado do planejamento do delito), tampouco o conduzido, com o que sua absolvição, por insuficiência de provas, em relação à receptação é medida de rigor em atenção ao princípio in dubio pro reo.

Assim é que decido e passo a dosar a pena.

I) Art. 157, § 3º, inciso II, por duas vezes, na forma do art. 70, c.c art. 14, II, todos do Código Penal:

Nos termos do art. 59, do Código Penal, considerando as circunstâncias e

consequências do delito, já que foi cometido por quatro agentes, ao menos dois deles armados, no interior de um shopping (considerando um dos maiores da cidade de São Paulo), em que subtraídas diversas joias, relógios, que quase em sua integralidade não foram recuperados, bens de alto valor, avaliados em mais de R\$ 300.000,00, bem como em razão dos maus antecedentes ostentados pelos réus (1) Michael - fls. 514/531 e 647/651 - execução nº 1 - 14ª Vara Criminal da Capital; execução nº 2 - 6ª Vara da Justiça Federal; execução nº 3 - 16ª Vara Criminal da Capital; execução nº 4 - 2ª Vara Criminal de Mongaguá; 2) Ricardo - fls. 532/541 e fls. 652/656 - execução nº 2 - 9ª Vara Criminal da Capital; execução nº 3 - 9ª Vara Criminal da Capital), fatos que demonstram extrema ousadia e periculosidade, a demandar maior censurabilidade, com o que fixo a pena-base de cada metade (1/2) acima do mínimo legal, em trinta (30) anos de reclusão e pagamento de quinze (15) dias-multa.

Na segunda fase de fixação, verifica-se que os réus são reincidentes (1) Michael - fls. 514/531 e 647/651 - execução nº 5 - 22ª Vara Criminal da Capital; 2) Ricardo - fls. 532/541 e fls. 652/656 - execução nº 1 - 7ª Vara Criminal), todavia, confessaram a acusação, razão pela qual compenso tais circunstâncias e mantenho a pena fixada no parágrafo anterior.

Na terceira fase da fixação de pena, presente a causa de diminuição de pena referente à tentativa, considerando que vários foram os disparos efetuados em desfavor das vítimas, mas por outro lado, nenhum chegou a atingi-los ou as motocicletas em que estavam, diminuo a pena em metade (1/2), estabelecendo-a quinze (15) anos de reclusão e pagamento de sete (07) dias-multa, em seu valor unitário mínimo.

Por fim, observo, ainda, que os delitos praticados contra as vítimas Edgar e Luiz foram cometidos em concurso formal, na forma do art. 70, do Código Penal, aplico a pena de tão somente um dos delitos, elevando-a em um sexto (1/6) - em razão da quantidade de vítimas no mesmo contexto fático - resultando a reprimenda corporal em dezessete (17) anos e seis (06) meses de reclusão.

As penas de multa devem ser somadas na forma do art. 72, do C.P., resultando em quatorze (14) dias-multa, no valor unitário mínimo.

II) Art. 180, do C.P.:

Nos termos do art. 59, do Código Penal, considerando as circunstâncias e consequências, já que a receptação foi realizada para prática de outro delito e, ainda, que o veículo ficou danificado em razão da ação criminosa, bem como dos maus antecedentes ostentados pelo réu Michael (fls. 514/531 e 647/651 - execução nº 1 - 14ª Vara Criminal da Capital; execução nº 2 - 6ª Vara da Justiça Federal; execução nº 3 - 16ª Vara Criminal da Capital; execução nº 4 - 2ª Vara Criminal de Mongaguá, fixo a pena-base de cada metade (1/2) acima do mínimo legal, em um (01) ano e seis (06) meses de reclusão e pagamento de quinze (15) dias-multa.

Na segunda fase de fixação, verifica-se que o réu é reincidente (fls. 514/531 e 647/651 - execução nº 5 - 22ª Vara Criminal da Capital, contudo, confessou a acusação, razão pela qual mantenho a pena fixada no parágrafo anterior.

O regime inicial para desconto da reprimenda privativa de liberdade deve ser o fechado em razão da pena ora aplicada e reincidência criminal dos réus (art. 33, do C.P.).

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a ação penal para condenar Michael Roberto de Jesus Candido, qualificado nos autos, à pena de dezenove (19) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de vinte e nove (29) dias-multa,

no valor unitário mínimo legal, por incursão no art. 157, § 3º, inciso II, c.c. art. 14, inciso II, por duas vezes, na forma do art. 70, "caput", e no art. 180, "caput", na forma do art. 69, todos do Código Penal e Ricardo de Araujo Albuquerque, qualificado nos autos, à pena de dezessete (17) anos e seis (06) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de quatorze (14) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por incursão no art. 157, § 3º, inciso II, c.c. art. 14, inciso II, por duas vezes, na forma do art. 70, "caput", todos do Código Penal e absolvê-los das demais acusações constantes na denúncia, com fulcro no art. 386, inciso VII, do C.P.P.

Vedado aos réus o apelo em liberdade eis que ainda presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública e a garantia de aplicação da lei penal, mormente diante da presente sentença condenatória. Os réus, reincidentes criminal, cometeram crimes gravíssimos elencado dentre os hediondos. Assim, a sociedade deve ser preservada, bem como deve garantida a aplicação da pena que lhes foi imposta. Recomendem-se os réu nos cárceres em que se encontram.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados, expeça-se guia de recolhimento encaminhando-se à V.E.C. competente, bem como oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 14 de dezembro de 2022.

Tatiana Franklin Regueira
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA